

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 19/03/2025
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processo: TC 001723.989.25-7.

Representante: Up Brasil Administração e Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Rosana.

Responsáveis: Fernando S. Mendes Ramalho - Secretário de Licitações e Compras; Claudemir Peres Francisco Oliveira - Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar no âmbito do Pregão Eletrônico nº 002/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Rosana, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e distribuição de documentos de legitimação – vale-alimentação – na forma de cartão eletrônico para os servidores ativos da Prefeitura de Rosana, pelo sistema de arranjo fechado, nos valores e quantidades estabelecidas no memorial descritivo – Anexo I.

Valor estimado: R\$ 9.163.200,00 (nove milhões cento e sessenta e três mil e duzentos reais).

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogados habilitadas no e-tcesp: Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (OAB/SP nº 261.130); Fabio Alexandre da Silva (OAB/SP 230.190).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. VALES DE BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. INCABÍVEL. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO SUPERIOR À RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4º, §1º, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 4º, §1º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, as disposições do artigo 42 a 49 da lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 não se aplicam no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado de contratação for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação da **UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** em face do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2025, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e distribuição de documentos de legitimação – vale-alimentação – na forma de cartão eletrônico para os servidores ativos da Prefeitura de Rosana, pelo sistema de arranjo fechado, nos valores e quantidades estabelecidas no memorial descritivo – Anexo I.

1.2. A Representante se opõe à previsão editalícia de direito de preferência previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, pois este tratamento atribuído às microempresas e empresas de pequeno porte em um certame cujo valor estimado de contratação excede a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte confronta a norma do artigo 4º, §1º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As críticas incidentes sobre a previsão de preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em certame licitatório com valor estimado em R\$ 9.163.200,00 (nove milhões cento e sessenta e três mil e duzentos reais) evidenciou possível descompasso com a norma do artigo 4º, §1º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21¹, razão pela qual a

¹ Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos [arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

matéria foi submetida ao Tribunal Pleno na sessão de 05/02/2025, ocasião em que foi deferida a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 47).

Articula que não se deve confundir valor do contrato e receita bruta. Explica que valor atribuído ao contrato de R\$ 9.163.200,00 é meramente referencial e simbólico, pois corresponde à multiplicação da importância do valor do auxílio alimentação pago por servidor (R\$ 920,00) pelo número total de servidores (830) multiplicado por 12 meses.

Expõe que a finalidade deste valor é unicamente servir como referência para que os interessados possam mensurar as projeções de receitas a partir dos percentuais de taxa de administração cobrada pelas administradoras dos cartões dos estabelecimentos credenciados.

E sustenta que a projeção de receita bruta a ser auferida pelo vencedor, a partir dos percentuais de taxa de administração cobrada pelas administradoras, não seria apta a afastar a incidência dos benefícios Da Lei Complementar nº 123/06.

1.6. A **Unidade Jurídica da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência** da Representação. (evento 57).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 62) emitiu parecer no sentido da **procedência** da representação, na mesma linha de entendimento da **Assessoria Técnico-Jurídica**.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 19/03/2025
TC-001723/989/25-7

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação da **UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** em face do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2025, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e distribuição de documentos de legitimação – vale-alimentação – na forma de cartão eletrônico para os servidores ativos da Prefeitura de Rosana, pelo sistema de arranjo fechado, nos valores e quantidades estabelecidas no memorial descritivo – Anexo I.

2.2. Em que pese os argumentos apresentados pela Municipalidade Representada, o valor estimado da contratação, correspondente à multiplicação da importância do valor do auxílio alimentação pago por servidor (R\$ 920,00) pelo número total de servidores (830), multiplicado por 12 meses, totaliza R\$ 9.163.200,00 (nove milhões cento e sessenta e três mil e duzentos reais), montante superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

A Lei Federal nº 14.133/21 é expressa:

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos [arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo **não são aplicadas**:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

Como bem ponderou o Ministério Público de Contas, a taxa cobrada dos estabelecimentos credenciados não serve como parâmetro a ser usado na aferição da viabilidade da aplicação dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006. Prevalece como referência o valor estimado da contratação.

Procedente a representação, deverão ser excluídos do ato convocatório os critérios de desempate conferidos às microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 6.25² e 9.18³.

2.3. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital de modo a excluir os critérios de desempate conferidos às microempresas e

² 6.25. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

³ **9.18. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, E DEMAIS CRITÉRIOS DE DESEMPATE SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS.**

9.18.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por micro empresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para o prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;

9.18.2. Em se tratando de empate real, no caso de todas as proponentes apresentarem taxa de administração no percentual de 0 (zero), caso tenha empresas enquadradas como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será dado o direito de preferência a mesma em detrimento das demais. Havendo mais de uma empresa na condição de ME ou EPP, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem, em atendimento disposto no artigo 60 da Lei 14.133/2021.

empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 4º, §1º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro